Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 107/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erhan's Dika Fauzi Bin Kusnaeni
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Panawuan RT. 002 RW. 018 Kel. Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Erhan's Dika Fauzi Bin Kusnaeni ditangkap pada tanggal 22 Februari 2026 dilanjutkan dengan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan tanggal 3 April 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2026 sampai dengan tanggal 9 Mei 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2026 sampai dengan tanggal 4 Juni 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2026 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Asep Saeful Hayat, S.H., Dkk, Advokat, pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Garut, yang beralamat kantor di Jalan Pataruman Gg. Sukasari I No. 25, Kp. Pedes, RT003, RW001, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut berdasar Surat Penetapan tanggal 11 Mei 2026 Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2026/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 107/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 6 Mei 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 6 Mei 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** apabila denda tidak dibayar **diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari**.
3. Menetapkan agar **Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI** tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening. dibalut tisu warna putih kemudian dibalut kembali lakban warna coklat dengan berat bruto 0.90 (nol koma nol sembilan) gram dan berat netto 0.60 (nol koma enam nol) gram;
   - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran sedang dengan berat bruto 4.23 (empat koma dua tiga) gram dan netto 3.95 (tiga koma sembilan lima) gram;
   - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran kecil dengan berat bruto 0.42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0.32 (nol koma tiga dua) gram;
   - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas;
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Magnum warna hitam;
- 3 (tiga) pack plastik klip bening;
- 2 (dua) buah double tape warna hijau dan warna putih
- 3 (tiga) buah lakban warna coklat. warna putih dan warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah gunting warna oranye;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna coklat dan warna putih;
- 1 (satu) buah kantong keresek warna putih;
- 1 (satu) buah ransel warna abu - abu oranye;
- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk 234 warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V21 5G warna hitam biru dengan No Imei 862084059873837 dan 862084059873829;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y20 warna biru dengan No Imei 860992058838555 dan 860992058838548;

(Dirampas Untuk Negara)

- Bukti percakapan di aplikasi Whatsapp.

(Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI** pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 sekira jam 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2026 atau setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2026, bertempat di daerah Cempaka Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, ***Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 sekira jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI sedang berada dikontrakan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI yang beralamat di Kampung Panawuan RT 002 RW 018 Desa Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Sdr. BOBI (DPO) menghubungi Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI melalui Aplikasi Whatsapp dengan dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI mengambil narkotika jenis sabu didaerah Cempaka Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI menyanggupinya dengan meminta upah dari pengambilan narkotika sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh Sdr. BOBI (DPO), lalu Sdr. BOBI (DPO) mengirimkan uang dengan cara transfer sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjanji akan melakukan pembayaran setelah mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian disetujui oleh Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI. Kemudian sekira jam 21.00 WIB, Sdr. BOBI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI untuk pergi ke peta lokasi narkotika jenis sabu yang berada di daerah Cempaka Kabupaten Garut, lalu Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI pergi dari kontrakan menggunakan gojek dan pada sekira jam 21.30 WIB narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan didalam rumput depan ruko kosong tersebut sudah ada dalam penguasaan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI, selanjutnya Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI memesan gojek dan kembali pulang, sesampainya di rumah Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI untuk menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI ambil dengan berat ± 5,15 (lima koma lima belas) gram lalu mengemas ulang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket ukuran MK (Medium Kecil), 1 (satu) paket ukuran M (Medium), dan sisanya 1 (satu) paket dengan berukuran ±

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4,23 (empat koma dua tiga) gram sesuai dengan arahan dari Sdr. BOBI (DPO);

- Bahwa setelah itu Sdr. BOBI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI untuk menyimpan atau mapping 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berukuran MK (Medium Kecil) disekitaran daerah Jalan Pembangunan Kabupaten Garut, lalu Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI segera pergi menuju titik lokasi yang diberikan oleh Sdr. BOBI (DPO). Pada saat Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI sekira jam 21.50 WIB bertempat di pinggir Jalan Pembangunan RT. 04 RW. 010 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul, Saksi ILHAM BUHORI Bin UNDANG bersama dengan Saksi GUNTUR NURZAMAN Bin (Alm) OSID ROSIDIN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Garut datang dan mengamankan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu warna putih kemudian dibalut kembali lakban warna coklat dengan berat bruto 0.90 (nol koma nol sembilan) gram dan berat netto 0.60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran sedang dengan berat bruto 4.23 (empat koma dua tiga) gram dan netto 3.95 (tiga koma sembilan lima) gram, 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran kecil dengan berat bruto 0.42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0.32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Magnum warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah double tape warna hijau dan warna putih, 3 (tiga) buah lakban warna coklat. warna putih dan warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna oranye, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna coklat dan warna putih, 1 (satu) buah kantong keresek warna putih, 1 (satu) buah ransel warna abu - abu oranye, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk 234 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V21 5G warna hitam biru dengan No Imei 862084059873837 dan 862084059873829, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y20 warna biru dengan No Imei 860992058838555 dan 860992058838548, dan bukti percakapan di aplikasi Whatsapp;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 1539/NNF/2026 tanggal 25 Maret 2026, barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto seluruhnya 0,6058 gram**, diberi **nomor barang bukti 1606/2026/NF**.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 3,8503 gram**, diberi **nomor barang bukti 1607/2026/NF**.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 0,3169 gram**, diberi **nomor barang bukti 1608/2026/NF.**

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **1606/2026/NF** sampai dengan **1608/2025/NF** berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** dengan **total berat netto 4,773** (empat koma tujuh ratus tujuh puluh tiga) **gram.**

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 442.5/0240/II/Labkes/ 2026 tanggal 2 Februari 2026 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urin dari atas nama ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI dinyatakan Positif Amphetamine dan Methamphetamine (sabu-sabu).

Perbuatan **Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI** ***sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

A T A U

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI** pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 sekira jam 21.50 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2026, bertempat di Jalan Pembangunan RT. 04 RW. 010 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, ***Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, Terdakwa diamankan oleh Saksi ILHAM BUHORI Bin UNDANG bersama dengan Saksi GUNTUR NURZAMAN Bin (Alm) OSID ROSIDIN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Garut, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu warna putih kemudian dibalut kembali lakban warna coklat dengan berat bruto 0.90 (nol koma nol sembilan) gram dan berat netto 0.60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran sedang dengan berat bruto 4.23 (empat koma dua tiga) gram dan netto 3.95 (tiga koma sembilan lima) gram, 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran kecil dengan berat bruto 0.42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0.32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Magnum warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah double tape warna hijau dan warna putih, 3 (tiga) buah lakban warna coklat. warna putih dan warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna oranye, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna coklat dan warna putih, 1 (satu) buah kantong keresek warna putih, 1 (satu) buah ransel warna abu - abu oranye, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk 234 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V21 5G warna hitam biru dengan No Imei 862084059873837 dan 862084059873829, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y20 warna biru dengan No Imei 860992058838555 dan 860992058838548, dan bukti percakapan di aplikasi Whatsapp;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 1539/NNF/2026 tanggal 25 Maret 2026, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
  1. 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto seluruhnya 0,6058 gram**, diberi **nomor barang bukti 1606/2026/NF**;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 3,8503 gram**, diberi **nomor barang bukti 1607/2026/NF**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 0,3169 gram**, diberi **nomor barang bukti 1608/2026/NF;**

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **1606/2026/NF** sampai dengan **1608/2025/NF** berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** dengan **total berat netto 4,773** (empat koma tujuh ratus tujuh puluh tiga) **gram;**

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 442.5/0240/II/Labkes/ 2026 tanggal 2 Februari 2026 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urin dari atas nama ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI dinyatakan Positif Amphetamine dan Methamphetamine (sabu-sabu).

Perbuatan **Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI** ***sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUNTUR NURZAMAN Bin (Alm) OSID ROSIDIN memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 sekira Jam 21.50 WIB di Perum Kota Intan Jln. Pembangunan RT. 004 RW. 010 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab Garut bersama dengan rekan saksi yang bernama Saksi ILHAM BUHORI Bin UNDANG;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa disekitaran Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sering terjadi tindak pidana narkotika yang diduga jenis sabu, kemudian saksi dan rekan Saksi ILHAM BUHORI melakukan Penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 sekira Jam 21.50 WIB di Perum Kota Intan Jln. Pembangunan RT. 004 RW. 010 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab Garut saksi bersama dengan rekan Saksi ILHAM BUHORI mengamankan dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang pada saat itu sedang sendiri dan berencana akan menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi yang bernama Saksi ILHAM BUHORI mengamankan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, dibalut tisu warna putih kemudian dibalut kembali lakban warna coklat, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Magnum warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V21 5G warna hitam biru dengan No Imei: 862084059873837 dan 862084059873829, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y20 warna biru dengan No Imei: 860992058838555 dan 860992058838548 dan bukti percakapan di aplikasi Whatssapp. Kemudian dilakukan penggeledahan dikontrakan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI yang beralamat di Kp. Panawuan RT. 002 RW. 018 Ds. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat yang bernama Saksi YANA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran kecil, 3 (tiga) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah double tape warna hijau dan warna putih, 3 (tiga) buah lakban warna coklat, warna putih dan warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna orange, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna coklat dan warna putih, 1 (satu) buah kantong keresek warna putih, 1 (satu) buah ransel warna abu – abu oranye, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk 234 warna hitam. Jadi total barang bukti narkotika jenis sabu yang berada pada kekuasaan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI sebanyak 5 (lima) Paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI untuk letak barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket ditemukan dikepalan tangan sebalah kanan dikarenakan pada saat itu Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI akan menyimpan atau mapping sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ditemukan didalam tas yang disimpan didalam kamar kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI sisa narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 5 (lima) paket dengan berat bruto narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 5,55 (lima koma lima lima) gram.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi YANA SURYANA Bin (Alm) MOMO memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 sekira Jam 22.00 WIB pada saat saksi sedang berada dirumah saksi didatangani oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Garut menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI , kemudian pada saat itu pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan dikontrakan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI yang dihuni oleh Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI beralamatkan di Kp. Panawuan RT. 002 RW. 018 Ds. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
   - Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan bahwa pada saat petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan dikontrakan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI yang beralamatkan di Kp. Panawuan RT. 002 RW. 018 Ds. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang disimpan di kamar kontrakan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI;
   - Bahwa saksi telah menyaksikan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut melakukan penggeledahan dikontrakan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI yang beralamat di Kp. Panawuan RT. 002 RW. 018 Ds. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran kecil, 3 (tiga) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah double tape warna hijau dan warna putih, 3 (tiga) buah lakban warna coklat, warna putih dan warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna orange, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna coklat dan warna putih, 1 (satu) buah kantong keresek warna putih, 1 (satu) buah ransel warna abu-abu oranye, dan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk 234 warna hitam;
   - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 sekira jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Panawuan RT. 002 RW. 018 Ds. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Sdr. BOBI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor +6289504736988 ke Aplikasi Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 08131588359 dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu didaerah Cempaka Kec. Karangpawitan Kab. Garut, Kemudian Terdakwa menjawab menyanggupinya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut didaerah Cempaka Kab. Garut akan tetapi harus membayar dahulu upah yang sebelumnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan, lalu Sdr. BOBI (DPO) mentrasfer sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Bank BCA dan sisanya akan dibayarkan setelah mengerjakan yang hari ini, Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib Sdr. BOBI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk bersiap-siap pergi ke daerah Cempaka Kab. Garut dan mengirimkan maps atau peta loksai narkotika jenis sabu disimpan, lalu Terdakwa pergi dari kontrakan menggunakan gojek, lalu sekitar jam 21.30 wib narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan didalam rumput depan ruko kosong dan Terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr. BOBI (DPO) bahwa narkotika jenis sabu sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung pulang dengan memesan gojek kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu 22 Februari 2026 tersebut dan pada saat Terdakwa sudah sampai kontrakan Sdr. BOBI (DPO) kembali menyuruh Terdakwa untuk menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil dengan berat ± 5,15 (lima koma lima belas) gram kemudian setelah ditimbang Sdr. BOBI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengemas dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat ± 5,15 (lima koma lima belas) gram tersebut menjadi 3 (tiga) paket ukuran MK (Medium Kecil), lalu Terdakwa mengemas sebanyak 3 (tiga paket) paket dengan ukuran MK (Medium Kecil) dan 1 (satu) paket ukuran M

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Medium) untuk upah Terdakwa dan sisanya 1 (satu) paket dengan berukuran ± 4,23 (empat koma dua tiga) gram Terdakwa simpan sambil menunggu arahan Kembali dari Sdr. BOBI (DPO), kemudian setelah itu Terdakwa disuruh untuk menyimpan atau mapping 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berukuran MK (Medium Kecil) disekitaran daerah Jln. Pembangunan Kab. Garut, namun pada saat Terdakwa sedang berjalan dengan maksud akan menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa telah dimanakan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian dari SatresNarkoba Polres Garut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 1539/NNF/2026 tanggal 25 Maret 2026, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto seluruhnya 0,6058 gram**, diberi **nomor barang bukti 1606/2026/NF**;

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 3,8503 gram**, diberi **nomor barang bukti 1607/2026/NF**;

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 0,3169 gram**, diberi **nomor barang bukti 1608/2026/NF;**

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **1606/2026/NF** sampai dengan **1608/2025/NF** berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** dengan **total berat netto 4,773** (empat koma tujuh ratus tujuh puluh tiga) **gram**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening. dibalut tisu warna putih kemudian dibalut kembali lakban warna coklat dengan berat bruto 0.90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat netto 0.60 (nol koma enam nol) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran sedang dengan berat bruto 4.23 (empat koma dua tiga) gram dan netto 3.95 (tiga koma sembilan lima) gram;
3. 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran kecil dengan berat bruto 0.42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0.32 (nol koma tiga dua) gram;
4. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas;
6. 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Magnum warna hitam;
7. 3 (tiga) pack plastik klip bening;
8. 2 (dua) buah double tape warna hijau dan warna putih;
9. 3 (tiga) buah lakban warna coklat. warna putih dan warna hitam;
10. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
11. 1 (satu) buah gunting warna oranye;
12. 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna coklat dan warna putih;
13. 1 (satu) buah kantong keresek warna putih;
14. 1 (satu) buah ransel warna abu-abu oranye;
15. 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk 234 warna hitam;
16. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V21 5G warna hitam biru dengan No Imei 862084059873837 dan 862084059873829;
17. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y20 warna biru dengan No Imei 860992058838555 dan 860992058838548;
18. Bukti percakapan di aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 sekira jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Panawuan RT. 002 RW. 018 Ds. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Sdr. BOBI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor +6289504736988 ke Aplikasi Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 08131588359 dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu didaerah Cempaka Kec. Karangpawitan Kab. Garut, Kemudian Terdakwa menjawab menyanggupinya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut didaerah Cempaka Kab. Garut akan tetapi harus membayar dahulu upah yang sebelumnya sebesar Rp 500.000,- (lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan, lalu Sdr. BOBI (DPO) mentrasfer sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Bank BCA dan sisanya akan dibayarkan setelah mengerjakan yang hari ini, Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib Sdr. BOBI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk bersiap-siap pergi ke daerah Cempaka Kab. Garut dan mengirimkan maps atau peta loksai narkotika jenis sabu disimpan, lalu Terdakwa pergi dari kontrakan menggunakan gojek, lalu sekitar jam 21.30 wib narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan didalam rumput depan ruko kosong dan Terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr. BOBI (DPO) bahwa narkotika jenis sabu sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung pulang dengan memesan gojek kembali;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu 22 Februari 2026 tersebut dan pada saat Terdakwa sudah sampai kontrakan Sdr. BOBI (DPO) kembali menyuruh Terdakwa untuk menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil dengan berat ± 5,15 (lima koma lima belas) gram kemudian setelah ditimbang Sdr. BOBI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengemas dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat ± 5,15 (lima koma lima belas) gram tersebut menjadi 3 (tiga) paket ukuran MK (Medium Kecil), lalu Terdakwa mengemas sebanyak 3 (tiga paket) paket dengan ukuran MK (Medium Kecil) dan 1 (satu) paket ukuran M (Medium) untuk upah Terdakwa dan sisanya 1 (satu) paket dengan berukuran ± 4,23 (empat koma dua tiga) gram Terdakwa simpan sambil menunggu arahan Kembali dari Sdr. BOBI (DPO), kemudian setelah itu Terdakwa disuruh untuk menyimpan atau mapping 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berukuran MK (Medium Kecil) disekitaran daerah Jln. Pembangunan Kab. Garut, namun pada saat Terdakwa sedang berjalan dengan maksud akan menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa telah dimanakan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian dari SatresNarkoba Polres Garut;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 1539/NNF/2026 tanggal 25 Maret 2026, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
- 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto seluruhnya 0,6058 gram**, diberi **nomor barang bukti 1606/2026/NF**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 3,8503 gram**, diberi **nomor barang bukti 1607/2026/NF**;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 0,3169 gram**, diberi **nomor barang bukti 1608/2026/NF;**
- **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **1606/2026/NF** sampai dengan **1608/2025/NF** berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** dengan **total berat netto 4,773** (empat koma tujuh ratus tujuh puluh tiga) **gram**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat berupa orang perorangan, kelompok atau badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukanya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/ slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada berkas perkara, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar Pasal 31, 32, 33, 34, 35 KUHP Nasional atau pemaaf Pasal 40, 41, 42, 43, 44 KUHP Nasional. Sepanjang tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu tindakan di bawah ini terbukti, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur tanpa haka tau melawan hukum pada unsur pasal ini adalah, unsur ini berarti pelaku melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan tersebut tanpa memiliki izin dari otoritas yang berwenang (seperti Menteri Kesehatan) atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan berikut penjelasan maknanya menurut interpretasi hukum:

- Menawarkan untuk dijual: Tindakan mempromosikan atau menawarkan narkotika kepada pihak lain.
- Menjual: Memberikan narkotika kepada orang lain dengan imbalan sejumlah uang sebagai transaksi.
- Membeli: Menerima narkotika dengan menyerahkan sejumlah uang.
- Menerima: Tindakan mengambil atau mendapatkan penguasaan atas narkotika dari orang lain.
- Menjadi Perantara dalam Jual Beli: Bertindak sebagai penghubung (makelar/kurir) antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terjadinya transaksi.
- Menukar atau Menyerahkan: Tindakan memberikan narkotika kepada pihak lain, baik dengan imbalan barang lain (barter) maupun tanpa imbalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 sekira jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI sedang berada dikontrakan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI yang beralamat di Kampung Panawuan RT 002 RW 018 Desa Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Sdr. BOBI (DPO) menghubungi Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI melalui Aplikasi Whatsapp dengan dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI mengambil narkotika jenis sabu didaerah Cempaka Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI menyanggupinya dengan meminta upah dari pengambilan narkotika sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh Sdr. BOBI (DPO), lalu Sdr. BOBI (DPO) mengirimkan uang dengan cara transfer sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjanji akan melakukan pembayaran setelah mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian disetujui oleh Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI. Kemudian sekira jam 21.00 WIB, Sdr. BOBI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI untuk pergi ke peta lokasi narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu yang berada di daerah Cempaka Kabupaten Garut, lalu Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI pergi dari kontrakan menggunakan gojek dan pada sekira jam 21.30 WIB narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan didalam rumput depan ruko kosong tersebut sudah ada dalam penguasaan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI, selanjutnya Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI memesan gojek dan kembali pulang, sesampainya di rumah Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI untuk menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI ambil dengan berat ± 5,15 (lima koma lima belas) gram lalu mengemas ulang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket ukuran MK (Medium Kecil), 1 (satu) paket ukuran M (Medium), dan sisanya 1 (satu) paket dengan berukuran ± 4,23 (empat koma dua tiga) gram sesuai dengan arahan dari Sdr. BOBI (DPO);

Bahwa setelah itu Sdr. BOBI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI untuk menyimpan atau mapping 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berukuran MK (Medium Kecil) disekitaran daerah Jalan Pembangunan Kabupaten Garut, lalu Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI segera pergi menuju titik lokasi yang diberikan oleh Sdr. BOBI (DPO). Pada saat Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI sekira jam 21.50 WIB bertempat di pinggir Jalan Pembangunan RT. 04 RW. 010 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul, Saksi ILHAM BUHORI Bin UNDANG bersama dengan Saksi GUNTUR NURZAMAN Bin (Alm) OSID ROSIDIN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Garut datang dan mengamankan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu warna putih kemudian dibalut kembali lakban warna coklat dengan berat bruto 0.90 (nol koma nol sembilan) gram dan berat netto 0.60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran sedang dengan berat bruto 4.23 (empat koma dua tiga) gram dan netto 3.95 (tiga koma sembilan lima) gram, 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran kecil dengan berat bruto 0.42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0.32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Magnum warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah double tape warna hijau dan warna putih, 3 (tiga) buah lakban warna coklat. warna putih dan warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah gunting warna oranye, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna coklat dan warna putih, 1 (satu) buah kantong keresek warna putih, 1 (satu) buah ransel warna abu - abu oranye, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk 234 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V21 5G warna hitam biru dengan No Imei 862084059873837 dan 862084059873829, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y20 warna biru dengan No Imei 860992058838555 dan 860992058838548, dan bukti percakapan di aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 1539/NNF/2026 tanggal 25 Maret 2026, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto seluruhnya 0,6058 gram**, diberi **nomor barang bukti 1606/2026/NF**;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 3,8503 gram**, diberi **nomor barang bukti 1607/2026/NF**;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 0,3169 gram**, diberi **nomor barang bukti 1608/2026/NF;**

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **1606/2026/NF** sampai dengan **1608/2025/NF** berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** dengan **total berat netto 4,773** (empat koma tujuh ratus tujuh puluh tiga) **gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 442.5/0240/II/Labkes/2026 tanggal 2 Februari 2026 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urin dari atas nama ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI dinyatakan Positif Amphetamine dan Methamphetamine (sabu-sabu).

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu warna putih kemudian dibalut kembali lakban warna coklat dengan berat bruto 0.90 (nol koma nol sembilan) gram dan berat netto 0.60 (nol koma enam nol) gram; 1 (satu) paket narkotika yang jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran sedang dengan berat bruto 4.23 (empat koma dua tiga) gram dan netto 3.95 (tiga koma sembilan lima) gram; 1 (satu) paket narkotika yang jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran kecil dengan berat bruto 0.42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0.32 (nol koma tiga dua) gram; 1 (satu) buah tas selendang warna hitam; 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas; 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Magnum warna hitam; 3 (tiga) pack plastik klip bening; 2 (dua) buah double tape warna hijau dan warna putih; 3 (tiga) buah lakban warna coklat, warna putih dan warna hitam; 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah gunting warna oranye; 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna coklat dan warna putih; 1 (satu) buah kantong keresek warna putih; 1 (satu) buah ransel warna abu - abu oranye; dan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk 234 warna hitam merupakan barang-barang yang ditemukan pada diri Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V21 5G warna hitam biru dengan No Imei 862084059873837 dan 862084059873829; dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y20 warna biru dengan No Imei 860992058838555 dan 860992058838548 merupakan handphone yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:bukti percakapan di aplikasi Whatsapp merupakan bukti percakapan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur pidana pokok berupa penjara, tetapi ada juga pidana tambahan berupa denda yang apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERHAN'S DIKA FAUZI Bin KUSNAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) jika tidak diibayar maka diganti pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh hari hari);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu warna putih kemudian dibalut kembali lakban warna coklat dengan berat bruto 0.90 (nol koma nol sembilan) gram dan berat netto 0.60 (nol koma enam nol) gram;
   - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran sedang dengan berat bruto 4.23 (empat koma dua tiga) gram dan netto 3.95 (tiga koma sembilan lima) gram;
   - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip berukuran kecil dengan berat bruto 0.42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0.32 (nol koma tiga dua) gram;
   - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
   - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas;
   - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Magnum warna hitam;
   - 3 (tiga) pack plastik klip bening;
   - 2 (dua) buah double tape warna hijau dan warna putih
   - 3 (tiga) buah lakban warna coklat. warna putih dan warna hitam
   - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
   - 1 (satu) buah gunting warna oranye;
   - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna coklat dan warna putih;
   - 1 (satu) buah kantong keresek warna putih;
   - 1 (satu) buah ransel warna abu - abu oranye;
   - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk 234 warna hitam;

   Dimusnahkan.
   - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V21 5G warna hitam biru dengan No Imei 862084059873837 dan 862084059873829;
   - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y20 warna biru dengan No Imei 860992058838555 dan 860992058838548;

   Dirampas Untuk Negara;
   - Bukti percakapan di aplikasi Whatsapp.

   Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Muhamad Ridwan Rais, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.	Jusdi Purmawan, S.H., M.H.
Ttd.	
Eva Khoerizqiah, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wiwik Yuningsih, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)